



PERÚ

Ministerio
de Defensa

Procuraduría
Pública

0061

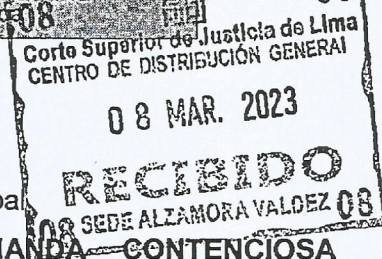
SESENTA Y UNO

Expediente :

Especialista:

Cuaderno : Principal

Sumilla : **DEMANDA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA.**



**SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.**

MINISTERIO DE DEFENSA, debidamente representado por **JORGE IGNACIO JULCA RAMIREZ**, Procurador Público del Ministerio de Defensa, identificada con DNI. Nro. 09272120, designado por el Artículo Único de la Resolución del Procurador General del Estado N° 10-2020-PGE/PG, de fecha 18 de febrero del 2020; con **domicilio real y Procesal en Calle Corpancho N° 240, Cercado de Lima, y Casilla Electrónica N° 632 del Poder Judicial y correo electrónico pp@mindef.gob.pe**; ante Ud., respetuosamente digo:



I.- PETITORIO:

- ✓ **Pretensión Principal.** - Que, ejerciendo la Tutela Jurisdiccional Efectiva, **interpongo demanda contenciosa administrativa**, con la finalidad de que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en la **Resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 02 de febrero de 2023**, que resuelve declarar Fundado el Recurso de Apelación presentado por ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA contra el Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, ORDENA al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entregue la documentación solicitada: *"Copia de Directiva de Planeamiento (Directiva de nivel estratégico militar), Planes de Operaciones y Ordenes de Operaciones, referidos en el artículo 4 del D.S. N° 003-2020-DE y emitidos en el marco del D.S. 143-2022-PCM, considerando incisos 45.7 y 45.8 del D.S. 003-2020-DE"*.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública**II.- DEMANDADO Y SU DIRECCION DOMICILIARIA:**

Que, dirigimos la presente demanda contra:

- **Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, solicitando se emplace con la demanda y anexos, en su **domiciliado real ubicado en Sipion Llona N° 350, Miraflores – Lima.**
- **Procurador Público del Ministerio de Justicia**, con domicilio real ubicado en Sipion Llona N° 350, Miraflores – Lima y **Casilla electrónica N° 12100 – 114478.**

III.- AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA:

Que, con la emisión de la **Resolución N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 02 de febrero de 2023**, se tiene por agotada la vía administrativa; conforme así lo precisa, el artículo 3° de la citada resolución que es materia de impugnación.

IV.- LEGITIMIDAD PARA OBRAR ACTIVA:

Al amparo del primer párrafo del artículo 13° del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, precisa que, tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnada materia del proceso.

V.- PLAZO PARA INTERPONER LA DEMANDA:

Que, se interpone dentro del plazo establecido en el numeral 1) del artículo 18° del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo.

VI.- FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA:**6.1. Antecedentes facticos:**

- Que, mediante Oficio N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 27 de diciembre del 2022, la Jefa encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa, encausa la solicitud del





PERÚ

Ministerio
de Defensa

Procuraduría
Pública

0063

SESENTA Y TRES

ciudadano Ernesto Alonso CABRAL MEJIA, quien solicita: *"Copia de la Directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico) y planes de operaciones y ordenes de operaciones, referidas en el artículo 4 del D.S. N° 003-2020-DE y emitidos en el marco del D.S. N° 143-2022-PCM, considerando el inciso 45.7 y 45.8 del D.S. N° 003-202-DE"*.

- Mediante Memorándum N° 825 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 29 de diciembre del 2022, la Secretaría General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solicita información a la División de Operaciones – Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, respecto a la solicitud de dicho ciudadano.
- Mediante Memorándum N° 025 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero del 2023, el Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, da la respuesta, refiriendo que, los pedidos de información efectuados por el ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía, son informaciones que están exceptuados de ser público, según lo establecido en el artículo 15° Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta, del TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo por el cual, las solicitudes en mención no proceden.
- Mediante Oficio N° 152 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero del 2023, se da respuesta al ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía, en relación a lo solicitado.
- Mediante Cedula de Notificación N° 00923-2023-JUS/TTAIP de fecha 26 de enero de 2023, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remite la Resolución N° 000258-2023/JUS-TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 26 de enero de 2023, mediante la cual, admite a trámite el recurso de apelación del ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía, contra el Oficio N° 152 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero del 2023.





PERÚ

Ministerio
de Defensa

Procuraduría
Pública

0064

SESENTA Y
CUATRO

- Mediante Memorándum N° 100 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 27 de enero del 2023, la Secretaría General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solicita a la 3ra. DIEMCFAA, remita un Informe Explicativo en donde se detallan los motivos por los cuales no se brindó la información solicitada por el ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía.
- Mediante Memorándum N° 084 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023, la 3ra DIEMCFFAA, remite el INFORME AMPLIATORIO N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023, precisando lo siguiente:

- a) La información está exceptuada de ser pública, según lo establecido en el artículo 15° Excepciones al ejercicio del derecho: "Información Secreta", establecido en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, concordante al TUO aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia, la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:

(...)

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.





PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

- b) La Información esta exceptuada de ser pública, por tener clasificación Secreta de acuerdo a lo establecido en la Directiva General N° 022-21/CCFFAA/SJ, DIRECTIVA PARA NORMAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO, CLASIFICACION, ARCHIVO Y CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION EN EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, la cual establece:

Anexo "1" Sobre clasificación y categorización de la documentación relacionada a la Información Secreta:

- 01: Ordenes de Operaciones, logística y conexas, así como, operaciones de apoyo a la Policía Nacional del Perú.
- 04: Publicaciones no orgánicas y Directivas relacionados a los asuntos de este inciso.



- Mediante Oficio N° 501 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 31 de enero del 2023, se remite al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los documentos siguientes:
 - El expediente administrativo del ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía.
 - Informe Ampliatorio N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023.
- Mediante Cedula de Notificación N° 1981-2023-JUS/TTAIP de fecha 20 de febrero de 2023, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remite la Resolución N° 000378-2023-TTAIP-SEGUNDA SALA de fecha 02 de enero de 2023, mediante la cual, declara FUNDADA el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía, contra el Oficio N° 152 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023.

6.2. Sobre la nulidad de la Resolución N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 02 de febrero de 2023.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

- Que, mediante la Resolución N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 02 de febrero de 2023, se declaró fundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA contra el Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, ORDENA al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entregue la documentación solicitada: *"Copia de Directiva de Planeamiento (Directiva de nivel estratégico militar), Planes de Operaciones y Ordenes de Operaciones, referidos en el artículo 4 del D.S. N° 003-2020-DE y emitidos en el marco del D.S. 143-2022-PCM, considerando incisos 45.7 y 45.8 del D.S. 003-2020-DE"*.
- Que, uno de los supuestos de régimen de excepción, lo constituye el denominado "Estado de Emergencia", el mismo que puede ser establecido en aquellos supuestos en los que exista una perturbación a la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación; para ello, son pasibles de ser restringidos derechos fundamentales como son los de inviolabilidad de domicilio, reunión, tránsito y libertad persona, conforme así lo señala el artículo 137° de la Constitución Política del Perú¹.
- Siguiendo esa línea, el **ORDEN PUBLICO** se erige como una **excepción válida al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en el entendido que la difusión de determinada información pudiera conllevar un riesgo inminente de alteración grave del orden**



¹ Estados de excepción. Estado de Emergencia y Estado de Sitio

Artículo 137.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:

1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.
El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.
2. Estado de sitio, en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil, o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco días.
Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

público. Efectivamente, en esa misma dirección, la norma que desarrolla el derecho a la información pública - Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, **señala entre las excepciones al ejercicio del referido derecho fundamental, lo siguiente:**

Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163° de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia, la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo:

(...)

b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar.

(...)

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.

(...)

2. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno:

a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.

b) Los informes que, de hacerse públicos, perjudicarían la información de inteligencia.

c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, incidirían negativamente en las excepciones contempladas en el inciso a) del artículo 15 de la presente Ley.

d) Información relacionada con el alistamiento del personal y material.

e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrainteligencia, de los organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.

f) Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.

g) La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 numeral 1.





PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

- Respecto de ello, el Tribunal Constitucional, al declarar fundada en parte la demanda, en el Fundamento 17² del Expediente N° 01805-2007-HD/TC, ha dispuesto que, **la revelación del plan estratégico diseñado para los fines antes señalados, así como el movimiento de efectivos para enfrentarse a las contingencias de un estado de emergencia, podrían tener una seria incidencia en la estrategia del Estado para restablecer la paz interna, ya que se pondría sobre aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad.**



"17. Estas dos citadas pretensiones se encuentran enmarcadas dentro de los supuestos de la Ley 27806 en los artículos 15.º y 15.º A porque estas facilitarían conocer las estrategias desplegadas a fin de restablecer la perturbación del normal ejercicio y desarrollo de las actividades de la comunidad. Por ello, la revelación del plan estratégico diseñado para los fines antes señalados, así como el movimiento de efectivos para enfrentarse a las contingencias de un estado de emergencia, podrían tener una seria incidencia en la estrategia del Estado para restablecer la paz interna, ya que se pondría sobre aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad".

- Sin embargo, la Resolución N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 02 de febrero de 2023, se declaró fundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA contra el Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, ORDENA al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entregue la documentación solicitada: *"Copia de Directiva de Planeamiento (Directiva de nivel estratégico militar), Planes de Operaciones y Ordenes de Operaciones, referidos en el artículo 4 del D.S. N° 003-2020-DE y emitidos en el marco del D.S. 143-2022-PCM,*

² 17. Estas dos citadas pretensiones se encuentran enmarcadas dentro de los supuestos de la Ley 27806 en los artículos 15.º y 15.º A porque estas facilitarían conocer las estrategias desplegadas a fin de restablecer la perturbación del normal ejercicio y desarrollo de las actividades de la comunidad. Por ello, la revelación del plan estratégico diseñado para los fines antes señalados, así como el movimiento de efectivos para enfrentarse a las contingencias de un estado de emergencia, podrían tener una seria incidencia en la estrategia del Estado para restablecer la paz interna, ya que se pondría sobre aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando el normal desarrollo de las actividades de la comunidad.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

considerando incisos 45.7 y 45.8 del D.S. 003-2020-DE"; que es materia de impugnación, dista completamente de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y lo ordenado por el Tribunal Constitucional; lo cual, evidencia su nulidad insalvable.

- En efecto, en la resolución materia de impugnación, **no ha desarrollado ni motivado**, lo referido al **artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-2020-DE**, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional; pues, **el citado artículo, se refiere al accionar de las Fuerzas Armadas en zonas declaradas en Estado de Emergencia**, en las que el control del orden interno se encuentren a cargo de las Fuerzas Armadas³, como es el VRAE. Sin embargo, mediante **Decreto Supremo N° 143-2022-PCM**, se dispuso la declaratoria de Estado de Emergencia por el periodo de 30 días a nivel nacional, a cargo de la **Policía Nacional del Perú**, para mantener el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
- Siendo ello así, la declaratoria de Estado de Emergencia a nivel nacional **a cargo de la Policía Nacional del Perú**, implica que **la Policía Nacional del Perú, formula el Plan de Operaciones para la ejecución el restablecimiento y mantener el orden interno; en dicho plan, se asigna tareas de apoyo a las Fuerzas Armadas**. asimismo, en el artículo 5° del citado dispositivo legal, se dispone que la Policía Nacional del Perú, dentro de los cinco (5) días posteriores al termino del Estado de Emergencia, debe presentar al Titular del Ministerio del Interior, un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos⁴. **Siendo ello así, conforme a los**

³ Artículo 4.- Precisiones respecto del accionar de las FFAA 4.1 En aquellas zonas declaradas en Estado de Emergencia, en las que el control del orden interno se encuentre a cargo de las FFAA, las operaciones y acciones militares son planeadas, conducidas, ejecutadas y supervisadas por un comando de nivel operacional con la participación de la PNP, la que previa coordinación cumple las disposiciones de dicho comando de acuerdo con lo establecido en la norma específica.

(...)

⁴ Artículo 5. Presentación de Informe.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

dispositivos enunciados, correspondería atender si fuera el caso, a la POLICIA NACIONAL DEL PERU; situación que, ha sido omitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Segunda Sala, al no haber considerado, ni motivado en la Resolución N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 02 de febrero de 2023, que es materia de impugnación.



- Asimismo, consideramos que, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Segunda Sala, en la Resolución N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA, de fecha 02 de febrero de 2023, que es materia de impugnación; al invocar una supuesta vinculación entre la información requerida se encontraría relacionada a la vulneración de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949: “Siendo esto así, conforme al artículo 18 de la Ley de Transparencia, en el supuesto que la información solicitada (en el presente caso, Directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar) y planes de operaciones y ordenes de operaciones, emitidas en el marco del D.S. 143-2022-PCM), se encontrará relacionada a la vulneración de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949, realizada por cualquier persona, en cualquier circunstancia, la misma no sería considerada como reservada, secreta o confidencial”. Al llegar a dicha conclusión, no ha efectuado motivación alguna sobre, la aplicación del Convenio de Ginebra o que hechos motivarían la violación de derechos humanos; no obstante, a que el artículo 18° de la citada norma, se refiere a materia distinta, como es la “Conservación de la Información”; y, los Convenios de Ginebra solo resultan aplicables en el caso de Conflicto Armado Internacional / Conflicto Armado No Internacional. Máxime, si se tiene en consideración que los casos o sucesos al amparo del Decreto Supremo N° 143-2022-PCM, se encuentran en investigación por el Ministerio Público; siendo ello así, ninguna persona puede

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al termino del Estado de Emergencia declarado en el artículo 1° del presente Decreto Supremo, la Policía Nacional del Perú debe presentar al Titular del Ministerio del Interior, un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones, conforme así lo prescribe el numeral 2) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.

- En efecto, estando a que, la Resolución que es materia de impugnación, Efectivamente, adolece de motivación y omisión de dispositivos legales de observancia obligatoria; máxime, si tenemos en consideración que el Tribunal Constitucional⁵, ha señalado que:

"El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican.

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

(. .)

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su suficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo".

- En virtud a ello, ejercitando Tutela Jurisdiccional Efectiva, se acude al Órgano Jurisdiccional, interponiendo la presente **demanda de Lesividad**, con la finalidad de que se **declare la nulidad Resolución N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA**, de fecha 02 de febrero de 2023, se declaró fundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA contra el Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, **ORDENA al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entregue la**

⁵ Tribunal Constitucional - EXP N.° 06256-2013-PA/TC.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

documentación solicitada: *"Copia de Directiva de Planeamiento (Directiva de nivel estratégico militar), Planes de Operaciones y Ordenes de Operaciones, referidos en el artículo 4 del D.S. N° 003-2020-DE y emitidos en el marco del D.S. 143-2022-PCM, considerando incisos 45.7 y 45. 8 del D.S. 003-2020-DE".*



VII.- FUNDAMENTO DE DERECHO

Como fundamento jurídico de la presente demanda, invocamos lo siguiente:

- Artículo 148° de la Constitución Política del Perú,
- Artículos 1° y 3° de la Ley Nro. 27584, referida a la Acción Contenciosa Administrativa; "Las Resoluciones Administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa Administrativa".
- Artículo 5° del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; que establece que, *"En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: 1) La Declaración de Nulidad, total o parcial o Ineficacia de Actos Administrativos"*.
- Decreto Supremo N° 003-2020-DE
- Decreto Supremo N° 143-2022-PCM.
- Demás dispositivos legales aplicables al caso.

VIII.- VÍA PROCEDIMENTAL

Debido a la naturaleza de la pretensión le corresponde la vía procedimental especial.

IX.- MEDIOS DE PRUEBA.

1. **Resolución N° 00078-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA**, de fecha 02 de febrero de 2023, se declaró fundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA contra el Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, **ORDENA** al



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entregue la documentación solicitada.

2. Oficio N° 501 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 31 de enero del 2023, mediante la cual, se remite al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los documentos como: Expediente Administrativo e Informe Ampliatorio N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023.
3. Memorándum N° 084 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023, de la 3ra DIEMCFFAA, mediante la cual, se remite el INFORME AMPLIATORIO N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023, precisando que, la información solicitada se encuentra exceptuada en el artículo 15° del TUO de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Memorándum N° 100 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 27 de enero del 2023, mediante la cual, la Secretaría General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solicita a la 3ra. DIEMCFAA, remita un Informe Explicativo en donde se detallan los motivos por las cuales no se brindó la información solicitada por el ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía.
5. Oficio N° 152 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero del 2023, mediante la cual, se da respuesta al ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía, en relación a lo solicitado.
6. Memorándum N° 025 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero del 2023, mediante la cual, el Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, da la respuesta, refiriendo que, los pedidos de información efectuados por el ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía, son informaciones que están exceptuados de ser público, según lo establecido en el artículo 15° Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta, del TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo por el cual, las solicitudes en mención no proceden.
7. Memorándum N° 825 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 29 de diciembre del 2022, mediante la cual, la Secretaría General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solicita información a la División de Operaciones – Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en





PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

relación a lo solicitado por el ciudadano respecto a la solicitud de dicho ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía.

8. Oficio N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 27 de diciembre del 2022, mediante la cual, la Jefa encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa, encausa la solicitud del ciudadano Ernesto Alonso CABRAL MEJIA.
9. Informe Técnico N° 011-2023/EMCFFAA/D3/DAI, de fecha 02 de marzo del 2023.
10. Dictamen N° 117-2023/CCFFAA/OAJ (SECRETO), del 02 de marzo de 2023.



X.- ANEXOS.

- 1-A.- Copia de mi Documento Nacional de Identidad
- 1-B.- Copia de la Resolución del Procurador General del Estado N° 10-2020-PGE/PG
- 1-C.- **Resolución N° 00378-2023-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA**, de fecha 02 de febrero de 2023, se declaró fundado el recurso de apelación presentado por el ciudadano ERNESTO ALONSO CABRAL MEJÍA contra el Oficio N° 152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023; y, **ORDENA al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entregue la documentación solicitada.**
- 1-D.- Oficio N° 501 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 31 de enero del 2023, mediante la cual, se remite al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los documentos como: Expediente Administrativo e Informe Ampliatorio N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023.
- 1-E.- Memorándum N° 084 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023, de la 3ra DIEMCFFAA, mediante la cual, se remite el INFORME AMPLIATORIO N° 001-2023/JCCFFAA/D-3/DAI de fecha 31 de enero de 2023, precisando que, la información solicitada se encuentra exceptuada en el artículo 15° del TUO de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

- 1-F.- Memorándum N° 100 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 27 de enero del 2023, mediante la cual, la Secretaría General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solicita a la 3ra. DIEMCFAA, remita un Informe Explicativo en donde se detallan los motivos por las cuales no se brindó la información solicitada por el ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía.
- 1-G.- Oficio N° 152 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero del 2023, mediante la cual, se da respuesta al ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía, en relación a lo solicitado.
- 1-H.- Memorándum N° 025 EMCFFAA/D-3/DAI de fecha 10 de enero del 2023, mediante la cual, el Jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, da la respuesta, refiriendo que, los pedidos de información efectuados por el ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía, son informaciones que están exceptuados de ser público, según lo establecido en el artículo 15° Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta, del TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo por el cual, las solicitudes en mención no proceden.
- 1-I.- Memorándum N° 825 CCFFAA/SG/UAIP de fecha 29 de diciembre del 2022, mediante la cual, la Secretaría General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solicita información a la División de Operaciones – Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en relación a lo solicitado por el ciudadano respecto a la solicitud de dicho ciudadano Ernesto Alonso CABRAL Mejía.
- 1-J.- Oficio N° 00648-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 27 de diciembre del 2022, mediante la cual, la Jefa encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Defensa, encausa la solicitud del ciudadano Ernesto Alonso CABRAL MEJIA.
- 1-K.- Informe Técnico N° 011-2023/EMCFFAA/D3/DAI, de fecha 02 de marzo del 2023.



PERÚ

Ministerio
de DefensaProcuraduría
Pública

1-L.- Dictamen N° 117-2023/CCFFAA/OAJ (SECRETO), del 02 de marzo de 2023.

POR LO TANTO:

A Usted señor Juez, solicito admitir la presente demanda, dar el trámite que le corresponde y oportunamente declararla fundada.



PRIMER OTROSI DIGO. - Que, de conformidad con el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 1326, solicito se tenga por apersonado al presente proceso al **abogado Luis Enrique Navarro Merino en su calidad de Procurador Publico Adjunto del Ministerio de Defensa**, identificado con D.N.I. N° 10286759, y designado como tal por Resolución del Procurador General del Estado N° 11-2020-PGE/PG, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de febrero de 2020.

SEGUNDO OTROSI DIGO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 33.7 del artículo 33° del Decreto Legislativo N° 1326, Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y en el numeral 1 del artículo 15.5 del D.S. N.° 018-2019-JUS, Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, solicitamos a su despacho se sirva tener por delegada mi representación a favor de los abogados Edwin Elmer Luque Luque, Raúl Zorrilla Cárdenas, Mario Fasanando Chujandama, Demetrio Abraham Guzmán Navarro, José Luis López Farro, Marilú Bernardo Riva Agüero, Jenniffer Llontop Silva, Jussylyny Alexandra Palacios Saturno y Jorge Luis Ávila Huamán, abogados de ésta Procuraduría Pública, para que ejerzan la defensa de los derechos e intereses que correspondan a nuestra representada, Ministerio de Defensa, en el presente proceso.

Lima, 07 de marzo del 2023



Jorge Ignacio JULCA RAMÍREZ
PROCURADOR PUBLICO
Ministerio de Defensa
Reg. CAL N° 26863

Legajo: ... CCFFAA/ELL